

EXPEDIENTE

: 25444-2024-0-1828-JR-CO-07

MATERIA

: EJECUCION DE GARANTIAS

FEZ

: VARILLAS SOLANO, JUAN GUSTAVO

ESPECIALISTA

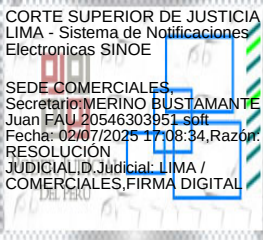
: MERINO BUSTAMANTE, JUAN

EMANDADO

: CORTEZ FLORES, SEGUNDO

EMANDANTE

: BANCO BBVA PERU



RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO

Lima, 01 de Julio del 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Dando cuenta del escrito N° 93572-2025 que antecede: Con la copia literal completa y actualizada, certificado de gravamen y arancel judicial que se adjuntan, a los autos, téngase presente, y estando a lo solicitado por el ejecutante y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Estando a lo indicado por el recurrente, se verifica que las partes procesales han sido debidamente notificadas con el auto final emitido en los presentes actuados mediante resolución número Tres de fecha 13 de Febrero del 2025, conforme se desprenden de los cargos de notificaciones que obran en autos, y verificándose que las partes procesales no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra dicho auto, en consecuencia, de conformidad con el numeral 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil, se debe declarar consentido el auto final expedido por resolución Tres de fecha 13 de febrero del 2025.

SEGUNDO: Por otro lado, estando a la solicitud de convocatoria a remate por parte del ejecutante, y teniendo presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente:

"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia",

TERCERO: Estando al estado del proceso *–etapa de ejecución forzada -y verificándose* que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12^{o1} de la Ley N° 30229 y Artículo 13^{o2} del Reglamento de la citada Ley.

CUARTO: El artículo 13 de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

QUINTO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya, por lo tanto.

SEXTO: Que, por otro lado, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley 30229, la figura del Martillero

¹ .- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.
La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² .- **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

Público (Órgano de Auxilio Judicial) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos (REMAJU) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del Martillero Público hábil quien se encargara entre otros aspectos; i) declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; ii) efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, iii) autenticar el certificado de postor ganador.

SEPTIMO: Conforme es de apreciarse estas modificatorias realizadas a la norma por el legislador eran ejecutadas por el propio sistema informático del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos; sin embargo, el creador de la norma ha creído conveniente incorporar al Martillero Público para darle mayor transparencia y eficiencia, el mismo que se encuentra en la obligación de inscribirse en el Registro Administrativo de la Sunarp y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

OCTAVO: Dicho esto y teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, todas vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos. Por tanto.

SE RESUELVE:

1. **DECLARAR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN TRES** de fecha 13 de febrero del 2025.
2. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:
3. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:
 - a) **DESCRIPCION:** inmueble ubicado en el **Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez – Parcela B Manzana 6 Sub lote 6C Pueblo Joven Villa Poeta Jose Galvez Distrito de Villa María del Triunfo PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica N° **P03328077** de los Registros Públicos de Lima.
 - b) **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
 - En el **Asiento 00005** de la Partida N° **P03328077** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una **HIPOTECA** constituida a favor del **Banco BBVA Perú** hasta por la suma de **US\$ 80,000.00 dólares americanos**.
 - En el **Asiento 00006** de la Partida N° **P03328077** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito un **EMBARGO** expedido por el Juzgado Especializado Civil de Villa María del Triunfo se dispuso trabar embargo en forma de inscripción hasta por la suma S/60,000 Soles, originado del expediente N° 0909-2023-74.
 - c) **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.** En autos asciende a la suma de **US\$66,000.00 (SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
 - c.1) **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$44,000.00** (Cuarenta y cuatro Mil dólares americanos).
 - c.2) **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la

convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$37,400.00** (Treinta y siete Mil Cuatrocientos dólares americanos).

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$31,790.00** (Treinta y un Mil Setecientos noventa dólares americanos).

d) OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o3} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

e) PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15^{o4} de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales (REMAJU) de Lima Sur y así también

³ .- **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se obla se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

⁴ .- **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblaje en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

NOTIFIQUESE a los terceros ocupantes con la presente resolución y CUMPLA con señalar el domicilio del otro acreedor inscrito. Resumiendo, sus funciones al Señor Juez Titular que suscribe por disposición superior. **NOTIFÍQUESE. -**